

1515202-06.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515202-06.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515202-06.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LEANDRO RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

GABRIEL LEANDRO RODRIGUES e LEONARDO LUCAS LIMA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c/ artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 14 horas e 50 minutos, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID 19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), nas imediações do Mercado Municipal Central, Sé, nesta cidade e Comarca, GABRIEL LEANDRO RODRIGUES e LEONARDO LUCAS LIMA DA SILVA, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, valendo-se de violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, uma gargantilha de ouro, avaliada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pertencente à vítima Claudeman de Andrade Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Claudeman trafegava com seu veículo em via pública, quando, parado em um semáforo, foi cercado pelos réus e comparsa, os quais, com uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e puxaram a corrente do pescoço da vítima, correndo os três em seguida.

A vítima correu atrás dos agentes, e, com a ajuda de populares, conseguiu deter Leonardo. Enquanto o segurava, aguardando auxílio policial, Gabriel aproximou-se, mandou que ela soltasse Leonardo e desferiu um soco na vítima, mandando Leonardo correr. Contudo, Leonardo caiu com a vítima no chão, a agrediu, tendo a vítima revidado. Gabriel e o terceiro correram.

Guardas civis metropolitanos em patrulhamento pela região, visualizaram um grupo de pessoas correndo atrás de Gabriel na Rua Santa Rosa, gritando "pega ladrão" e logram êxito em detê-lo na Av. do Estado. Com Gabriel, os guardas localizaram a arma de fogo e a corrente de ouro subtraída da vítima.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 51/54).

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2021 (fls. 85/87).

Citados (fls. 126/127), os réus apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 119/122 e 134).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 123 e 135), designou-se a audiência de instrução e julgamento já designada.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e a vítima. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia e aditamento.

A Defesa do réu Leonardo, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, seja considerada a confissão e a menoridade relativa e a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade.

A Defesa do réu Gabriel, igualmente, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa e a fixação de regime inicial menos gravoso, bem como o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade dos crimes imputados na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelos boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo pericial de fls. 94/99, pelo reconhecimento pessoal realizado em solo policial (fls. 16 e 17), pelo reconhecimento pessoal na delegacia de polícia (fls. 06), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a testemunha e guarda civil metropolitano Alexandre Ortiz da Rocha contou que estava em deslocamento com sua equipe pela Rua Santa Rita, próxima ao mercado quando ouviu populares gritando pega ladrão. Então foi de moto atrás do acusado e conseguiu abordá-lo. A própria vítima abordou Leonardo e com ele nada foi localizado. O depoente abordou o réu Gabriel e com ele foram localizadas a arma e a corrente da vítima. Ele não disse nada no momento da abordagem. A vítima reconheceu a corrente e os dois acusados. Disse que havia um terceiro comparsa que se evadiu.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda civil Maxwell Gomes da Silva que

confirmou integralmente a versão do colega. Disse que ambos os réus confessaram informalmente a prática do roubo.

A vítima Claudemman contou que estava com sua esposa, no interior do veículo parado em um semáforo quando passaram vendedores ambulantes oferecendo produtos. Então três deles ficaram ao redor do veículo, um deles apontou uma arma contra o declarante e eles exigiram que ele passasse o cordão. Então um deles arrancou a corrente de seu pescoço e fugiu. O declarante saiu do carro e correu atrás de um dos réus (Leonardo). Então o que fugiu com o cordão (Gabriel) retornou e desferiu um soco contra o declarante. Diante disso, a vítima bateu no que ele estava segurando (Leonardo) para evitar que ele fugisse e o segurou. Após isso, os guardas conseguiram deter a pessoa que o agrediu e que fugiu com a corrente e a arma (Gabriel). Contou que (Leonardo) gritava atira nele para o acusado Gabriel.

Nesta audiência, reconheceu erroneamente o réu Gabriel como o de número 03 (sendo que Gabriel era o réu de n.º 01 e foi preso em flagrante com a arma de fogo e corrente da vítima). Por sua vez, indicou corretamente o réu de n.º 02 como sendo Leonardo, pessoa que com ele entrou em luta corporal e que gritava "atira nele" para Gabriel.

Interrogados, os réus confessaram os fatos.

Gabriel disse que estava desempregado e sua mãe estava passando por dificuldades, razão pela qual decidiu praticar este fato. Está fazendo 19 anos hoje. Está no 1º Ano do Ensino Médio. Não usa drogas. Pegou a arma emprestada de um rapaz que mora próximo a sua casa.

Leonardo contou que isso porque estava passando uns "apertos em casa". Não sabe o que deu na cabeça dele quando decidiu praticar este crime. Mora com sua esposa e tem três enteadas e dois filhos pequenos. Está até o 2º Ano do Ensino Médio. Não usa drogas.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu.

A declaração da vítima e o depoimento dos guardas civis metropolitanos se mostram coerentes e harmônicas com o conjunto probatório juntado aos autos, não havendo dúvidas a respeito da autoria e da dinâmica dos fatos.

Com efeito, a vítima apontou ambos os réus como sendo os autores do delito na fase inquisitorial. Em juízo, ainda que a vítima tenha confundido o réu Gabriel indicando-o como a pessoa de número 03, não há dúvidas da autoria por parte deste réu que confessou a prática delitiva. Além disso, observo que com ele (Gabriel) foram encontradas a corrente subtraída da vítima e a arma de fogo, instantes após a consumação do delito.

Além disso, observo que a vítima descreveu detalhadamente a forma como o crime ocorreu e qual foi a atuação de cada um dos réus. Disse que ambos estavam juntos quando o roubo foi anunciado, tendo GABRIEL apontado a arma contra a vítima e arrancado sua corrente, enquanto LEONARDO gritava, "atira nele".

Ressalta-se que as palavras das vítimas assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção destas de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às suas palavras, pois estas podem explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Por fim, indiscutível que o crime foi consumado, adotando-se aqui a teoria que prevalece nos Tribunais Superiores, teoria da Amotio, na qual basta a inversão da posse para a consumação do delito.

Inconteste a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II (concurso de agentes). Por certo, as declarações das vítimas pode-se atestar a ação conjunta dos acusados na execução do crime, detalhando a atuação de cada um deles como já mencionado.

Ademais, deve-se reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I (violência exercida com o emprego de uma arma de fogo), observando que esta foi apreendida com o réu Gabriel.

Conforme o laudo pericial de fls. 94/99, a arma era uma pistola com carregador Beretta, n.º de série B11803 e estava apta a realizar disparos.

Assim, restou demonstrado que os acusados, agindo com unidade de propósitos e designios com terceiro não identificado, assim como mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, efetivamente subtraíram, para proveito comum, uma corrente de ouro da vítima avaliada em R\$10.000,00.

Apurada a responsabilidade penal, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1. Réu GABRIEL LEANDRO RODRIGUES

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena base acima do mínimo legal, iniciando em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, primeiramente, no caso dos autos, deixo de aplicar a agravante da situação de calamidade pública por não haver relação entre os fatos e a situação extraordinária. De outro lado, devem ser reconhecidas as atenuantes relativas à

menoridade relativa e à confissão, entretanto, com fundamento na súmula 231 do STJ, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, mantenho a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Assim, pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

No caso em tela, de rigor o emprego das duas majorantes do roubo descritas na denúncia, inexistindo meios para emprego do art. 68 do Código Penal. O delito foi praticado por agentes armados, não se podendo ignorar uma das majorantes. Neste sentido, é o entendimento da Colenda 8ª Câmara do E. TJSP:

“APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas, com afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida. Bem delineada a incidência da aludida causa de aumento, prescindível, para tanto, a apreensão ou perícia do artefato, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores - Acusação requer a elevação da reprimenda, aplicando-se cumulativamente o aumento decorrente do reconhecimento do concurso de agentes e aquele relativo ao emprego de arma de fogo - Cabimento Suficientemente demonstrada a incidência de ambas as majorantes, as quais se mostraram igualmente determinantes na concretização do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, é o caso de adequar-se as penas impostas, nos moldes pretendidos pela Acusação Apelo defensivo não provido e apelo ministerial provido. (...) Na terceira etapa, razão assiste ao i. representante do órgão ministerial quando refere que o cálculo da pena fixada comporta reparo. Explico. Ocorre que diante do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal, entendeu o d. magistrado “a quo” pela aplicação apenas daquela prevista no §2º - A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, no importe de 2/3 (dois terços), com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex. Data vênha, entendo que tal interpretação veio a beneficiar indevidamente o acusado, mormente porque não se pode simplesmente igualar a ação daquele que age unicamente valendo-se de arma de fogo, com a daquele que, por exemplo, o faz também em concurso de agentes, o que via de regra reduz ainda mais a possibilidade de resistência da vítima e implica em maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. É necessário, a meu ver, analisar casos desta natureza com especial acuidade, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Não se pode olvidar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, sendo aplicadas frações variáveis e proporcionais à quantidade daquelas, de acordo com seu reflexo no caso concreto, evidentemente. E o que pretendeu a nova lei, como é cediço, foi conferir às ações criminosas praticadas mediante utilização de arma de fogo, tratamento mais enérgico, compatível com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância, sendo, pois, um contrassenso, que se ignorasse, agora, a existência concomitante de causas de aumento outras, que permanecem legalmente previstas e dispostas no parágrafo anterior. Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara: “APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de

arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Recurso Defensivo buscando o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma (§2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal). Alegação de inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e impossibilidade de cumulação entre as referidas causas de aumento. Pedidos subsidiários de fixação de regime semiaberto e detração da pena. Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu que confessou parcialmente a prática delitativa, negando, apenas, o emprego de arma de fogo Vítima que confirmou que o réu praticou o delito de roubo em questão, com a participação de um comparsa e o emprego de armas de fogo, tendo sido ameaçada durante a empreitada criminosa. Réu e comparsa que subtraíram o veículo da vítima e se evadiram, tendo sido encontrados pela Polícia algumas horas depois, na posse do veículo subtraído Acusado que conduzia o carro roubado, e o colidiu durante a perseguição policial Reconhecimento pessoal positivo Palavra da vítima que merece credibilidade Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima Crime cometido com violência e grave ameaça. Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma sobejamente demonstradas pela prova colhida desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando devidamente calcada em outros elementos de prova. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira fase, causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, inciso I, que são perfeitamente cumuláveis, à luz do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal a eventual não cumulação de causas de aumento ou de diminuição é faculdade do Julgador, conforme expressamente previsto em lei alegada inconstitucionalidade material da fração de aumento trazida pela Lei nº 13.654/18 que não merece prosperar Legislador que previu fração de exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma de fogo), não havendo qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade manutenção das exasperações de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cumulativamente. (...) Recurso da Defesa desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019 grifos nossos). Com efeito, ao prever que 'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição (...)', o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estende ao julgador uma faculdade (e não um dever). Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores, bem destacado pela d. Procuradoria Geral em seu parecer: "(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (...)". (STJ, HC nº 472771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/12/2018). Também nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 -Voto nº 39.442 19 CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). (...) IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência

concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrasto da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC 110.960/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014). E, no caso em apreço, é de ser dito que ambas as majorantes devem ser aplicadas. Sucede que, por um lado, conforme apontou a d. Procuradoria Geral, em consonância com o mencionado entendimento das Cortes Superiores, "não foi apresentada justificativa concreta para a opção pelo aumento único. A bem ver, houve mera invocação abstrata do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sem que se cogitasse da proporcionalidade da punição em relação aos fatos" (fls. 213). Por outro lado, observa-se que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor do acusado foram de fato determinantes para a rendição do ofendido e consumação da ação criminosa. No caso, não bastasse o delito ter sido perpetrado mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica (pelo menos dois agentes) para ameaçar a vítima, que teve o dinheiro do caixa do estabelecimento subtraído e, também, o veículo de sua propriedade, que se encontrava estacionado em frente ao local. Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quicá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de manter sozinho a vítima subjugada enquanto buscasse, após subtrair-lhe o dinheiro do caixa, adentrar ao veículo que estava estacionado junto à via pública e sair rapidamente na condução dele. Tais fatores, portanto, se mostram hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das duas causas de aumento reconhecidas pela r. sentença condenatória, como requer o "Parquet". (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 - Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS - j. 5/12/2019 - grifei).

A grave ameaça e a quantidade de pena impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis".

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

2. Réu LEONARDO LUCAS LIMA DA SILVA

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena base acima do mínimo legal, iniciando em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, primeiramente, no caso dos autos, deixo de aplicar a agravante da situação de calamidade pública por não haver relação entre os fatos e a situação extraordinária. Inexistem outras agravantes. De outro lado, deve ser reconhecida a atenuante relativa à confissão, entretanto, com fundamento na súmula 231 do STJ, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, mantenho a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas ao concurso de agentes

e uso de arma de fogo. Do mesmo modo, pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Por fim, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

A grave ameaça e a quantidade de pena impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis".

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR:

O réu GABRIEL LEANDRO RODRIGUES pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, do Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

O réu LEONARDO LUCAS LIMA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, do Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Transitada em julgado esta sentença:

- a) adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva;
- b) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento;
- c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida a ambos os réus, de modo que a exigibilidade fica suspensa.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA